

共通問題 H26-34

(配点: 3)

月 日

月 日

次の学生AないしDの【会話】は、脅迫事件の被害者が脅迫を受けている現場の音声を録音した録音テープを、犯行時の状況を立証するために用いる場合の証拠能力について議論するものである。証拠とすることの同意（刑事訴訟法第326条）がない限り、同法第321条第3項の要件を満たさなければならないとする見解からの発言をする学生の人数は、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. この場合の録音テープは、犯罪が行われた現場の状況を録音したもので、現場の状況を音声の面から、つまり聴覚の面から明らかにするということのですね。

学生B. その意味では、聴覚と視覚という違いはあるけれど、証拠能力については、現場の状況を視覚の面から明らかにする現場写真と同じように考えていいんじゃないかな。僕は、写真は機械的方法によって現場の状況をそのまま記録するもので、そこに供述の要素は含まれないし、録音でも音声を記録する上での機械的正確さは保障されていると思うね。

学生C. 私は、録音の過程で、録音機器を操作したり、記録された情報を編集したりするというような作為が介在する点を重視すべきだと思います。

学生D. 録音の過程での人の作為による誤りと、人の知覚・記憶・表現に伴う誤りとは、本質的に違うものですよ。

学生A. 私は、現場写真にせよ、現場録音の録音テープにせよ、現場の状況を報告するために人の手によって作成されるものであるという性質を持つことを考えるべきだと思います。そうすると、録音テープの作成者が、公判廷で録音テープが真正に作成されたものであることを供述することが、録音テープの証拠能力を認める要件として必要になります。

学生B. 録音テープの作成過程について、現場の状況が正確に録音されているかどうかなどを確認するには、録音をした者の証人尋問をするのが一番有効だろうね。でも、僕の立場からすると、証拠能力の要件は関連性で足りるので、録音者の証人尋問が絶対に必要とまではならないな。

学生C. 私は、録音機器の操作や録音後の編集などによる誤りの危険性があるから、録音者に対する反対尋問による確認がなされることが、必要不可欠だと考えます。

学生D. それじゃあ、現場の状況が録音されているのが明らかなのに、録音者が誰か分からないときには、問題なんじゃないですか。そもそもCさんが言っているのは、証拠能力の問題なのかな。

1. 0人 2. 1人 3. 2人 4. 3人 5. 4人

犯罪の現場において犯行の状況を録音したテープであって、当該状況の証明のために用いられるものを現場録音という。これは、人の供述が録音されたテープなどの記録媒体が当該供述の内容の真实性を証明するために用いられる場合、いわゆる供述録音とは異なる。かかる現場録音の法的性質として、供述証拠説と非供述証拠説が対立する。

録音テープの作成過程には、基本的に人間の手による作業が伴う以上、そこには誤りが混入する危険性があるところ、かかる危険性は人の供述過程において誤りが混入する危険と同様のものと理解するのが供述証拠説である。かかる立場によれば、現場録音は、供述証拠に準じて扱われることになり、伝聞法則の適用を受けるため、この立場から発言する学生は、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生である。

他方、録音は人間の心理プロセスを経ずに機械的に行なわれるため、供述過程とは質的に異なると理解するのが、非供述証拠説である。かかる立場によれば、現場録音については、伝聞法則が適用されることはなく、作成過程に生じうる誤りの混入の可能性は、証拠の関連性一般の問題として対処すれば足りると考える。そのため、この立場から発言する学生は、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生ではないことになる。

問題文柱書によれば、「犯行時の状況を立証するため」に現場の音声を録音した録音テープを用いるというのだから、かかるテープは現場録音にあたる。

学生A 本問見解から発言する学生である

学生Aの第2発言によれば、現場録音について、「人の手によって作成されるものであるという性質を持つことを考えるべき」としている。これは、録音テープの作成過程が供述過程と同様に考えるべきことを示唆している。また、「録音テープの作成者が、公判廷で録音テープが真正に作成されたものであることを供述すること」が必要になるとするが、これは伝聞例外たる321条3項の適用が認められるための要件であることから、伝聞法則の適用があることを前提とする供述証拠説に立っていると見える。したがって、学生Aは供述証拠説に立っていると考えられるため、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生である。

学生B 本問見解から発言する学生ではない

学生Bの第2発言の第2文によれば、「証拠能力の要件は関連性で足りる」としている。これは、録音テープの作成過程で生じうる誤りの混入の可能性は、証拠の関連性一般の問題として対処すれば足りるという立場に立っていると見える。「録音者の証人尋問が絶対に必要とまではならない」としているが、供述証拠説に立つと、録音者が「真正に作成されたもの」であることを証言する必要がある。そうだとすれば、学生Bは非供述証拠説に立っていると考えられるため、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生ではない。

学生C 本問見解から発言する学生である

学生Cの第1発言で「録音の過程で」「作為が介在する点を重視すべき」としており、また「録音者に対する反対尋問による確認がなされることが、必要不可欠」と考えている。かかる立場によれば、反対尋問を経ない録音テープは証拠として許容すべきでないと考えることになるため、伝聞法則の適用があるとする供述証拠説に立っていると見える。そうだとすれば、学生Cは供述証拠説に立っていると考えられるため、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生である。

学生D 本問見解から発言する学生ではない

学生Dの第1発言によれば、録音の過程と人の供述過程によって生じる誤りが本質的に異なることから、供述証拠と同様に考えることができないという立場に立っているといえる。したがって、学生Dは非供述証拠説に立っていると考えられるため、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生ではない。

以上により、証拠とすることの同意がない限り、第321条3項の要件を満たさなければならないとする見解から発言する学生は、学生AとCの2人であり、したがって、正解は肢3となる。

